



PODER JUDICIAL DEL PERU

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE N° : 05236-2023-0-1801-JR-CA-09
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
DEMANDANTE : MINISTERIO DE DEFENSA
DEMANDADO : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
VISTA DE LA CAUSA : 11.12.2024

SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO

Lima, diecisiete de Diciembre
del dos mil veinticuatro. -

VISTOS: Interviniendo como ponente la Jueza Superior **SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, producida la votación de acuerdo a Ley, con el expediente administrativo, se emite el siguiente pronunciamiento:

I. MATERIA DEL RECURSO

Viene en grado de apelación ante esta instancia la **Sentencia**¹ emitida por Resolución N° Nueve de fecha 14 de agosto de 2024, que declaró INFUNDADA la demanda, sin costas y costos del proceso.

II. FUNDAMENTOS DE APELACIÓN

Mediante escrito presentado con fecha 28 de agosto de 2024², la **entidad demandante**, señala los siguientes agravios:

1. En la sentencia apelada se indica que la resolución administrativa impugnada posee un razonamiento errado y transgresor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tanto el artículo 21° del Reglamento de la Ley de Transparencia, no contiene requisito alguno para que una información

¹ Folios 214 a 224

² Folios 229 a 236

sea catalogada como de acceso restringido; asimismo, indica que la resolución impugnada ha obviado valorar diferentes documentos sustentatorios del motivo por el cual no se entregó la información solicitada por transparencia, omitiendo pronunciarse sobre los mismos; también señala que en la resolución administrativa, se ha inobservado lo señalado en el artículo 15° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose cuidar no acceder al contenido de información restringida; por lo que, estos vicios hacen inevitable que la resolución administrativa cuestionada, devenga en Nula, y en consecuencia, se estime la demanda; pese a lo cual, se ha declarado Infundada la demanda.

2. La sentencia apelada, posee un desarrollo argumentativo incongruente respecto a su pronunciamiento, toda vez que aun cuando resulta evidente que la demandada actuó contrariamente a la Constitución y la ley, como reconoce el propio juzgado, procedió a resolver determinando que no se advierte que la resolución debatida se encuentre incurso en causal de nulidad; asimismo, indica que la sentencia apelada posee deficiencias de motivación interna y externas en el razonamiento, ya que por un lado ha existido invalidez en las inferencias realizadas a partir de premisas que estableció previamente el A quo en su decisión; y por otro lado, estas premisas no han sido confrontadas con la realidad fáctica y jurídica.
3. Señala que el hecho de que el Reglamento del Decreto Legislativo 1095, no señale en su texto que los 'Informes Operativos' sean idénticos o sean parte de los planes y órdenes de operaciones (cuya calidad de información secreta no ha sido negada por el A quo), no pueden llevarnos a inferir que no lo sean, habida cuenta que dicho orden está determinado por la naturaleza y tratamiento que se le da como información sensible, y no porque taxativamente una norma lo señale; así, resulta por demás lógico que la documentación que se genere en relación a la necesidad de una acción militar contenga no sólo la información previa a dicha acción, sino también los informes posteriores que den cuenta del resultado de la misma; en ese sentido, al clasificar como secreto el documento inicial, todos los posteriormente emitidos en relación a la misma acción militar, mantienen la misma clasificación; situación que no fue contrastado con la realidad previamente por el A quo, antes de utilizar dicha afirmación como premisa para motivar su sentencia.

III. CONSIDERANDO

PRIMERO: El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, conforme lo dispone el artículo 382° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente caso; en tal medida, corresponde que esta instancia superior revise el acto procesal impugnado, considerando que el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son principios que determinan la validez del proceso judicial.

SEGUNDO: El artículo 171° del precitado Código establece que "*La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. [...]*".

TERCERO: En el artículo III del Título Preliminar del Código mencionado, se ha expresado que los fines del proceso son dos, uno concreto, el cual es la solución del conflicto o de la incertidumbre jurídica, y otro abstracto, que consiste en la paz social en justicia. La resolución del conflicto o de la incertidumbre requiere que en el proceso se garanticen de manera debida todos los derechos que en su seno se discuten. Esa garantía está constituida por el debido proceso, consagrado como principio rector de la función jurisdiccional, conforme lo dispone el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. El contenido de tal garantía incorpora un aspecto procesal y otro aspecto sustantivo: El primero, comprende los derechos al juez natural, a la defensa, a la prueba y a la debida motivación, entre otros, en tanto el segundo integra a la razonabilidad y a la proporcionalidad de la decisión judicial.

CUARTO: Sobre el debido proceso

4.1.- El artículo 139, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones: una formal, procesal o procedimental, y otra de carácter sustantivo o material. En la primera de las mencionadas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas (las cuales a su vez son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial,

administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

4.2.- El debido proceso dentro de la perspectiva formal, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido constitucionalmente protegido, entre ellos, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte al proceso en irregular, legitimando con ello la necesidad de ejercer labores de control constitucional.³

QUINTO: Sobre el derecho de defensa

5.1.- Para el caso, se debe resaltar el derecho de defensa. El inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú de 1993 dice lo siguiente acerca del derecho de defensa:

"El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad."

5.2.- Sobre el derecho constitucional en cuestión, el Tribunal Constitucional anota lo siguiente:

*"6. La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14) del artículo 139º, en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. **De manera que su contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios,***

³ STC N° 00579-2013-PA/TC, Fundamento 5.3.1 y 5.3.2

suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos" (Cfr. STC N°. 1231-2002-HC/TC. fundamento 2).⁴

5.3.- De lo citado, se observa que, desde el punto de vista procesal, el derecho de defensa tiene por finalidad la preservación de los intereses de las personas en juicio. Por otro lado, la resolución del conflicto traduce aquel contenido de la tutela jurisdiccional efectiva que dice que toda persona tiene derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta válida a su solicitud. En el proceso, la respuesta definitiva supone la existencia de una relación jurídica procesal válida. En ese orden de ideas, la invalidez de la relación jurídica procesal genera la inexistencia de una respuesta definitiva válida.

5.4.- De ese modo, un acto procesal adolece de nulidad, de un lado, cuando afecta el derecho de defensa, en el sentido que le impide a la persona la preservación de sus intereses, y, de otro lado, cuando es dictado ante la inexistencia de una relación jurídica procesal válida, en la medida que ello provoca la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

SEXTO: Análisis del caso y agravios

6.1.- Conforme se advierte de la demanda⁵, la entidad demandante formula como pretensión: - Se declare la nulidad de la **Resolución N° 000782-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA** de fecha 09 de marzo de 2023, expedida por el Colegiado de la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Expediente N° 00196-2023-JUS/TTAIP, que resuelve declarar FUNDADO el recurso de apelación presentado por Ernesto Alonso Cabral Mejía; y, en consecuencia, ORDENA al CCFFAA entregar la información pública solicitada por dicho ciudadano, mediante formulario de fecha 26 de diciembre de 2022 (Registro N° 012076).

6.2.- De la revisión del expediente administrativo, se advierte lo siguiente:

- Por Oficio N° 00646-2022-MINDEF/SG-OAIP⁶ de fecha 27 de diciembre del 2022, la Jefatura de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, encausó la **Solicitud de Acceso a la Información Pública con fecha 27.12.2022 (H.T. 043990-2022)**, mediante la cual el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA, solicita los siguiente: "*Copia (s) del (los) informe(s) operativo y*

⁴ Sentencia del 30 de julio del 2015, recaída en el Expediente 02738-2014-PHC/TC.

⁵ Folios 50 a 66

⁶ Folio 88 reverso

anexos (señalado en el artículo 46 del DS 003-2020-DE), que fueron emitidos en el marco del DS143-2022-PCM, teniendo en cuenta los incisos 45.7 y 45.8 del DS 003-2020-DE".

- Mediante **Oficio N° 154-CCFFAA/SG/UAIP**⁷ de fecha 11 de enero del 2023, el Secretario General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comunicó al solicitante, señor Ernesto Alonso Cabral Mejía, que en mérito a su pedido por Memorandum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero de 2023, el Jefe de la División de Operaciones del estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señala: "(...) es información que está exceptuada de ser público, según lo establecido en el artículo 15°.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"; por lo tanto, no es viable atender su requerimiento.
- Por escrito de fecha 23 de enero del 2023⁸, el solicitante interpuso Recurso de Apelación.
- Mediante Resolución N° 000613-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA⁹ de fecha 23 de febrero de 2023, se resolvió ADMITIR A TRÁMITE el recude apelación; notificándose a las partes con dicha resolución.
- Por Oficio N° 1194-CCFFAA/SG/UAIP¹⁰ de fecha 03 de marzo del 2023, el Secretario General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó al Secretario Técnico del Tribunal de Transparencia y Acceso, que por Memorandum N° 185 CCFFAA/SG/UAIP¹¹ de fecha 27 de febrero de 2023, se solicitó un informe explicativo a la División de Operaciones Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, referente a los motivos por los cuales, no se brindó la información solicitada, obteniendo como respuesta el Memorandum N° 197 EMCFFAA/D-3/DAI¹² de fecha 03 de marzo de 2023, mediante el cual el Jefe de la citada División, remite el Informe N° 005-2023/JCCFFAA/D-3/DAI¹³ de fecha 03 de marzo de 2023, detallando y justificando los motivos por los cuales no era viable la entrega de la información solicitada por el administrado.

⁷ Folio 88

⁸ Folios 79 a 87

⁹ Folios 89 reverso a 90

¹⁰ Folios 117 reverso a 118

¹¹ Folios 122 reverso

¹² Folios 122

¹³ Folios 119 a 121

- Mediante **Resolución N° 000782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA**¹⁴ de fecha 09 de marzo de 2023, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, declaró FUNDADO el recurso de apelación, REVOCANDO el Oficio N° 154-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; en consecuencia, ORDENAR al COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS que entregue la información pública solicitada por el recurrente, dando por agotada la vía administrativa.

6.3.- Respecto al agravio formulado por la entidad demandante, referido a que la sentencia apelada posee un desarrollo argumentativo incongruente respecto a su pronunciamiento; es pertinente señalar que el A quo, analizando la motivación expuesta en la Resolución N° 000782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 09 de marzo de 2023, señala que: *"(...) el razonamiento de la entidad emplazada resulta errado y transgresor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; pues, el citado artículo 21 del entonces Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo se encuentra referido al "Registro" de la información por parte de [a]quellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido, esto es, no contiene requisito alguno para que una información sea catalogada como de acceso restringido (...), empero la información restringida por secreta no pierde dicha naturaleza, pues, ésta no se basa en el cumplimiento de ciertas acciones por parte de funcionarios sino en razones de seguridad nacional a fin de garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial, del sistema democrático y de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Respecto a la fundamentación de las razones por las cuales la información requerida tiene carácter secreto, la entidad emplazada ha obviado valorar que el ministerio demandante con el Oficio N° 1194-CCFFAA/SG/UAIP (fs. 117-118), le remitió el Informe N° 005-2023/JCCFFAA/D-3/DAI (fs. 119-121) con el cual comunica que "cumple con manifestar y desarrollar el sustento que vincula la información petitionada con las excepciones a la entrega y acceso a la misma y de la cual es deber de todo funcionario público cautelar y respetar, por tratarse de excepciones de ley".*

6.4.- Asimismo, señala que por Resolución Ministerial N° 392-2011-DE/SG se aprueba la Directiva General N° 008-2011 MINDEF/SG-UAIP(...), donde el artículo 2 del citado dispositivo, delega al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la facultad de clasificar, reclasificar, desclasificar, archivar y conservar la

¹⁴ Folios 127 reverso a 134

información restringida que producen o posean, asimismo, a fin de lograr su implementación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas formuló la Directiva N° 022-21/JCCFFAA/SJ (...), mientras que por Resolución N° 107-CCFFAA/SG/FRAI (fs. 36-38) se aprobó la documentación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que será clasificada como secreta, reservada y confidencial, actos administrativos sobre los cuales rige Presunción de Validez (...), con lo cual la validez de lo decidido por tales resoluciones no puede ser ventilado ante la entidad emplazada, sino por acciones planteadas ante el Poder Judicial. Cabe precisar que, si bien, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que la denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de sus artículos 15 al 17, dicha fundamentación debe cuidar no acceder al contenido de la información restringida, pues, solamente es accesible para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, según caso concreto".

6.5.- Seguidamente a ello, emitiendo pronunciamiento sobre la alegada calidad de documento secreto de la información solicitada, procede a declarar Infundada la Sentencia, indicando que *no se advierte que la entidad emplazada al emitir la Resolución debatida N° 00782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 9 de marzo de 2023 (fs. 127-137), que ordena entregar la información solicitada por Ernesto Alonso Cabral Mejía, se encuentre incurso en causal de nulidad normada por el artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.*

6.6.- En atención a lo expuesto, se observa que en la sentencia apelada, el A quo desvirtúa de forma integral la motivación contenida en la Resolución N° 000782-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, y sin exponer fundamento que determine la conservación de dicho acto administrativo, concluye que no se encuentra incurso en causal de nulidad, declarando Infundada la demanda; siendo ello así, se advierte que efectivamente la sentencia apelada posee una motivación incongruente, al no contener en su fundamentación, los hechos y derecho, que determinen la conservación de un acto administrativo, del cual previamente determinó el incumplimiento del requisito de validez de Motivación, previsto en el numeral 4. del artículo 3°¹⁵ del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado

¹⁵Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...)

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (...).

por Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, así como, el incumplimiento del artículo 6°¹⁶ del TUO de la Ley N° 27444; correspondiendo, por tanto, estimar el agravio formulado por la entidad apelante en este extremo.

6.7.- Debe igualmente advertirse que, de la revisión de los actuados administrativos, se aprecia que únicamente obra el Oficio N° 00646-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre del 2022, en el que la Jefatura de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, encausó la Solicitud de Acceso a la Información Pública con fecha 27.12.2022 (H.T. 043990-2022), señalando que el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA, solicita lo siguiente: *"Copia (s) del (los) informe(s) operativo y anexos (señalado en el artículo 46 del DS 003-2020-DE), que fueron emitidos en el marco del DS143-2022-PCM, teniendo en cuenta los incisos 45.7 y 45.8 del DS 003-2020-DE; sin embargo, no obra como parte del expediente administrativo, la acotada Solicitud de Acceso a la Información Pública de fecha 27.12.2022 (H.T. 043990-2022), documento de especial relevancia, a efectos de verificar el exacto contenido de lo solicitado; máxime si se aprecia que dicha información se encuentra vinculada al Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, norma publicada el 14 de diciembre del 2022, que declara por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia a nivel nacional, y que establece en su artículo 5°¹⁷, un plazo de cinco días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia, para la presentación de un Informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.*

6.8.- De esta forma, atendiendo al plazo establecido en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, así como, a la concordancia de este informe, con el Informe Operativo descrito en el artículo 46°¹⁸ del Decreto Supremo N° 003-2020-DE,

¹⁶ Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (...).

¹⁷ Artículo 5.- Presentación de informe

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al término del Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, la Policía Nacional del Perú debe presentar al Titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.

¹⁸ Artículo 46° Informe operativo:

Al término de las operaciones o acciones militares, el comandante militar debe remitir un informe a su superior inmediato, detallando lo siguiente:

1. Lugar, fecha y hora de las operaciones o acciones militares.
2. Personal militar participante, detallándose la unidad militar a la que pertenecen.
3. Hechos que motivaron su participación.

que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, *Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional*; corresponde verificar el contenido preciso de lo solicitado por acceso a la información el 27 de diciembre del 2022, fecha anterior al término del Estado de Emergencia decretado.

6.9.- Por otra parte, el A quo, ha determinado que el Informe Operativo solicitado no posee la condición de "Secreta" por el inciso d) del numeral 1 del artículo 15^{o19} de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; al respecto, si bien en su análisis determina que conforme a lo prescrito en el artículo 18° del Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, debe aplicarse una interpretación restrictiva de los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17; sin embargo, no se aprecia que el A quo, haya analizado que el acotado artículo 18^{o20}, establece que las excepciones

4. Detalle de las operaciones o acciones militares realizadas. En el caso de una acción militar, se especifican las causas y circunstancias por las cuales se hizo uso de armas de fuego, así como el tipo y cantidad de armas y munición empleada.

5. De ser el caso, relación de las personas intervenidas y del armamento o material incautado, y que hayan sido puestos a disposición de la autoridad competente.

6. Resultado de la operación o acción militar, precisándose la existencia de heridos o fallecidos, la afectación de daños a bienes públicos o privados, intervenidos, entre otros.

7. Evaluación operacional, técnica y jurídica de la operación o acción militar, incluyendo aspectos de relevancia y las recomendaciones pertinentes.

8. Anexos conteniendo registros filmicos o fotográficos, u otros, si la situación permitió su realización

¹⁹ Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho:

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley.

En consecuencia, la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo: (...)

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. (...)

²⁰ Artículo 18.- Regulación de las excepciones:

Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.

La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (...).

Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo puede ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.

señaladas en los puntos 15 y 16, incluyen los documentos que se generen sobre estas materias; siendo este análisis necesario a fin de absolver el cuestionamiento de la apelante referido a que la excepción alcanzaría a los informes posteriores que den cuenta del resultado de las Ordenes de Operaciones, y de lo cual no se ha efectuado el contradictorio correspondiente.

6.10.- Estando a lo indicado, corresponde estimarse los agravios expuestos por la entidad apelante, declarándose NULA la Sentencia contenida en Resolución N° Nueve de fecha 14 de agosto del 2024, por adolecer de causal de nulidad prevista en los artículos 122° y 171° del Código Procesal Civil; debiendo el A quo requerir a la entidad respectiva, la remisión de la Solicitud de acceso a la información de fecha 27 de diciembre del 2022, el cual debería formar parte del expediente administrativo remitido; y emitir nueva resolución conforme a lo detallado en la presente resolución.

IV. DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, **DECLARAN: NULA** la **SENTENCIA**²¹ emitida por Resolución N° Nueve de fecha 14 de agosto de 2024, que declaró INFUNDADA la demanda, sin costas y costos del proceso; debiendo el juez de primera instancia proceder conforme a los lineamientos establecidos en la presente resolución.

En los autos seguidos por MINISTERIO DE DEFENSA con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO, sobre acción contencioso administrativa. *Notifíquese y devuélvase por secretaría al juzgado de origen. –*

Ss. MANZANARES CAMPOS

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

LEÓN MANCO

²¹ Folios 214 a 224